A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Pfv.V.21.053/2018/9.
A tanács tagjai: Dr. Szabó Klára a tanács elnöke, Dr. Madarász Anna előadó bíró, Dr. Magosi Szilvia bíró

A felperes: Pilisvörösvár Város Önkormányzata (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)
A felperes képviselője: Dr. Schmidt Valéria Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Schmidt Valéria ügyvéd)
Az I. rendű alperes:
A II. rendű alperes:
Az alperes képviselője: Dr. Farkas-Kolyvek Éva ügyvéd

A per tárgya: lakás kiürítése, bérleti díj
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó felek: alperesek

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.21.354/2017/3.
Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma: Budakörnyéki Járásbíróság 11.P.20.591/2015/18.

Rendelkező rész

- A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.
- Kötelezi az I-II. rendű alpereseket, hogy 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek 40.000 (negyvenezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.
- A le nem rótt 163.366 (százhatvanháromezer-háromszázhatvanhat) forint felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A felperes kizárólagos tulajdonát képezi a helyrajzi számú, 80 m2 nagyságú lakásingatlan, ami természetben szám alatt található. A felperes tulajdonjogát 1997. május 27. napján jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba. A lakást - ami akkor még állami tulajdonban állt - a felperes jogelődje, Nagyközség Tanácsa VB szakigazgatási szerve 1979. augusztus 1. napján meghozott határozatával határozatlan időre kiutalta alpereseknek, és ennek alapján 1979. szeptember 1. napján lakásbérleti szerződést is kötött velük. Az alperesek 1979. augusztus 1. napjától folyamatosan

használják a lakást.

[2] A felperes a 3961 helyrajzi számú ingatlanon az 1998. május 7. napján kelt alapító okirattal társasházat létesített.

[3] A felperes több ízben hozott rendeletet az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére. Ezekkel összefüggésben 2003. január 10. napján kelt iratával 2003. január 1. napjától 6.900 forint, 2003. december 8. napjával kelt iratával 2004. január 1. napjától 13.800 forint, 2009. február 5. napján kelt iratával 2009. február 1. napjától 18.300 forint, 2011. február 14. napján kelt iratával 2011. február 1. napjától 20.000 forint, 2012. február 23. napján kelt iratával 2012. március 1. napjától 40.000 forint havi lakbérről tájékoztatta az alpereseket. A Budakörnyéki Bíróság 2012. november 29. napján meghozott számú ítéletével az ingatlan bérleti díját 2012. április 17. napjától kezdődően havi 40.000 forintban állapította meg. A Budapest Környéki Törvényszék 2013. április 30. napján meghozott számú ítéletével a döntést helybenhagyta.

[4] A Budakörnyéki Bíróság 2001. november 15. napján meghozott számú ítéletével elutasította az alperesek annak megállapítására irányuló keresetét, hogy őket a bérleményre vételi jog illeti meg. A Budakörnyéki Bíróság ítéletét a Pest Megyei Bíróság 2002. április 18. napján meghozott számú ítéletével helybenhagyta.

[5] Az alpereseknek lakbérfizetési kötelezettségük körében 2004. január 1. napjától 2015. május 31. napjáig 933.660 forint tartozásuk keletkezett.

[6] A felperes 2005 és 2010 között rendszeresen felszólította az alpereseket a tartozásuk megfizetésére, az erről szóló iratokat az alperesek átvették. A felperes a 2015. január 19. napján kelt iratban tájékoztatta az alpereseket az általa kalkulált és fennálló 1.043.750 forint összegű tőketartozásról, felszólította őket annak nyolc napos határidővel történő megfizetésére. Tájékoztatta egyben az alpereseket, hogy amennyiben a felhívásnak határidőben nem tesznek eleget, felmondja a bérleti szerződést. Az alperesek 2015. február 7. napján vették át a felszólítást, azonban az abban foglaltaknak határidőben és azt követően sem tettek eleget, ezért a felperes a 2015. február 17. napján kelt irattal a bérleti szerződést 2015. március 31. napjára írásban felmondta. A felmondást az alperesek 2015. február 21. napján vették át.

A kereseti kérelem és az alperes védekezése

[7] A felperes módosított keresetében 933.660 forint bérleti és használati díj, ennek egyes részösszegei után a késedelmi kamat megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket, továbbá kérte kötelezni őket az ingatlan elhagyására és birtokba adására. Követelését az alperesekkel megkötött bérleti szerződésre alapította és arra, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.) szerint megállapított bérleti díjat az alperesek felszólítás és a

jogkövetkezményre való figyelmeztetés ellenére nem fizették meg maradéktalanul. Jogszerűen alkalmazta a bérleti díjemelést, és erről minden esetben tájékoztatta az alpereseket. Az egyes bérleti díjemelések mértékét kifogásoló iratuk vele határidőben történő közlését az alperesek nem igazolták. Jogszerűen mondta fel a lakásbérleti szerződést, ami így megszűnt. Az alperesek kötelesek az ingatlan birtokba adására és a bérleti díjhátralék, továbbá a felmondást követő időre a használati díj megfizetésére. Keresetét a Lakás tv. 12. § (1), 25. § (1), (5) bekezdésére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 193. § (1) és 301. § (1) bekezdésére alapozta.

[8] Az alperesek a kereset elutasítását kérték. Ellenkérelmük szerint a jogviszonyukra a Lakás tv. 6. §-a irányadó. Ha a felek a lakbérben vagy a lakbér módosításában nem tudnak megegyezni, annak megállapítása a bíróságtól kérhető. A bíróság jogerős határozatáig a lakásért a korábban fizetett, ennek hiányában a bérbeadó által közölt lakbért kell fizetni. Állították, hogy ennek megfelelően teljesítettek. Folyamatosan kifogásolták a felperes által meghatározott lakbér mértékét. A felperes mint tulajdonos nem tett eleget a karbantartási, felújítási és állagmegóvási kötelezettségének. Amikor a bér összegét a bíróság állapította meg, azt megfizették, egyebekben a korábbi összeget fizették meg. Állítólagos tartozásukat vitatták. Tehát nem halmozódott fel lakbértartozásuk, ezért jogellenes a felperes felmondása.

[9] Felhívásra akként nyilatkoztak, hogy sem a felmondás formáját, sem a felmondással kapcsolatos határidőket nem kifogásolják, csak a tartalmát a bérleti díjtartozásról.

[10] Az elsőfokú bíróság 2015. december 10. napján meghozott és december 28. napján jogerőre emelkedett 6-I. sorszámú végzésével az alperesek vételi jog megállapítására, 2016. február 9. napján 10-II. sorszámú végzésével az elővásárlási jog bejegyzésére vonatkozó viszontkereseti kérelmét hivatalból elutasította A 10-III. sorszámú végzésével az alpereseknek a felperes 3/1998. (IV. 20.) Kt. rendelete Kúria általi felülvizsgálata kezdeményezése iránti kérelmét elutasította, majd a 2016. április 19. napján meghozott 15-I. sorszámú végzéssel a 13. sorszámon előterjesztett viszontkeresetet is hivatalból elutasította.

Az első- és másodfokú ítélet

[11] Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alpereseket, hogy harminc napon belül hagyják el és ingóságaiktól kiürítve adják a felperes birtokába a helyrajzi számú, természetben szám alatti lakásingatlant. Kötelezte továbbá az alpereseket, hogy tizenöt napon belül fizessenek meg a felperesnek 933.660 forintot, ebből 82.800 forint után 2005. január 15. napjától, 82.800 forint után 2006. január 15. napjától, 82.800 forint után 2007. január 15.

napjától, 82.800 forint után 2008. január 15. napjától, 82.800 forint után 2009. január 15. napjától, 127.680 forint után 2010. január 15. napjától, 140.230 forint után 2011. január 15. napjától, 154.950 forint után 2012. január 15. napjától és 96.800 forint után 2015. június 15. napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot, valamint 82.550 forint perköltséget, amiből 65.000 forint az ügyvédi munkadíj és 17.550 forint az áfa. A felperes illetékmentessége folytán le nem rótt 77.000 forint illetéket rendelkezése szerint az állam viseli.

[12] Az elsőfokú bíróság a felek jogviszonyára a régi Ptk. 423., 434. §-át, a Lakás tv. 3. § (1), 17. § (1), 20. § (1) bekezdését, 24. § (1) bekezdés *c)* pontját, 25. § (1), (5) és 34. § (1) bekezdését tekintette irányadónak. Rögzítette, hogy a régi Ptk. 200. § (1) bekezdése alapján a felek a szerződéses feltételekben szabadon állapodhatnak meg. Ez alól kivételt képez, amikor jogszabály határozza meg a szerződéses feltételeket. Önkormányzati lakások esetében ilyen kivételt képez az, hogy a jogszabály speciális rendelkezése alapján a lakbér mértékét önkormányzati rendelet határozza meg. Az önkormányzati lakások bérbeadása esetén a lakbér mértékének meghatározása nem szabad megállapodás tárgya, hanem azt önkormányzati rendelet határozza meg, és a bérlő köteles az így megállapított lakbért fizetni. A felperes a rendeletével igazolta a bérleti díj jogszabály által meghatározott összegét, és a bérlőktől ezt a bérleti díjat követelte, akik azonban a lakbérfizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget teljes mértékben. A felek egyezően nyilatkoztak az alperesek által ténylegesen befizetett bérleti díj összegéről. A felperes a jogszabályi előírásnak megfelelően szólította fel az alpereseket a fizetésre, majd mivel annak nem tettek eleget, a törvényes határidőn belül a törvénynek megfelelő határidővel mondta fel a szerződést, ami így 2015. március 31. napjával megszűnt. A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és annak berendezéseit rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. Az elsőfokú bíróság ennek megfelelően kötelezte az alpereseket a lakás birtokba adására, továbbá kötelezte őket az igazolt lakbérhátralék, valamint a 2015. március 15. napját követő időszakra használati díj megfizetésére. A késedelmi kamatról a régi Ptk. 301. § (1) bekezdése szerint rendelkezett.

[13] Az ítélettel szemben az alperesek fellebbeztek.

[14] A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Kötelezte az alpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek tizenöt nap alatt 31.750 forint másodfokú perköltséget.

[15] Ítélete jogi indokolásában a fellebbezésben foglaltak miatt kifejtette, az alperesek elővásárlási jog megállapítására irányuló viszontkeresetét az elsőfokú bíróság jogerősen elutasította, ezért a fellebbezésnek a viszontkeresettel és a régi Pp. 155/C. §-a

szerinti eljárás kezdeményezésével kapcsolatos hivatkozásaival érdemben nem foglalkozhatott.

[16] A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét érdemben bírálta felül, mert annak hatályon kívül helyezését megalapozó okot nem észlelt. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a jogvita elbírálására irányadó jogszabályok helyes alkalmazásával megalapozott érdemi döntést hozott, a döntését helytállóan indokolta, a kifejtett jogi indokokat a másodfokú bíróság is osztotta. A fellebbezésre tekintettel rámutatott, hogy a bérleti szerződés önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozik, aminek a bérleti díja nem szabad megállapodás tárgya. A kötött bér, annak mértéke és a teljesítés időpontja jogszabály erejénél fogva módosul, az irányadó a bérlőre. A felperes a rendeletekkel módosított bérleti díjat érvényesítette. A felperest megillette az a jog, hogy a bérleti díj összegét módosítsa, ez nem jelent joggal való visszaélést. A bérleti díj mértékének a változásáról a teljesítés időpontjának meghatározásával tájékoztatta az alpereseket. A bérlőt a kötött bér esetén az a jog illeti meg, hogy a szerződéstől elálljon vagy bírósághoz forduljon, de csak annak bérbeadó általi helyes alkalmazását vitathatja. Ilyen kereset esetén a bíróság csak azt vizsgálhatja, hogy a bérbeadó a rendeleteket az adott bérleményre helytállóan alkalmazta-e. Az alperesek nem fordultak bírósághoz, csupán a felperest tájékoztatták, hogy a bérleti díjemelést nem fogadják el, de ennek nincs jogkövetkezménye.

[17] A felperest az a kötelezettség terhelte, hogy a bérleti díj mértékét és a teljesítési határidőt a bérlővel közölje, ami megtörtént. A bérleti díj vitatása esetén a felperest a Lakás tv. 6. és 34. §-ából levezethetően nem terhelte perindítási kötelezettség, a rendeletben megállapított bérleti díj a bérleti jogviszonyra irányadó. A felperesi kimutatás szerint az alpereseket hátralékos bérleti díj terhelte a felmondás időpontjában. Az alperesek a hátralékot felszólítás ellenére nem fizették meg, ezért a felperes jogszerűen mondta fel a szerződést, ami a bérleti jogviszonyt megszüntette.

[18] Utalt a másodfokú bíróság arra is, hogy a felperes által 3.P.20.411/2012. számon indított per nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy a jelen eljárásban a fizetési felszólítások ellenére meg nem fizetett hátralékos bérleti díjat érvényesítse.

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem

[19] Az alperesek felülvizsgálati kérelmükben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és elsődlegesen a jogszabályoknak megfelelő új határozat hozatalát, a kereset elutasítását, valamint annak kimondását kérték, hogy a felperes felmondása jogellenes volt, őt a követelt visszamenőleges bérleti díj és kamatai nem illetik meg, a felperes helytelenül alkalmazta a rendeletét, továbbá hogy az alpereseket vételi és elővásárlási jog illeti meg; másodlagosan az

elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérték.

[20] Sérelmezték, hogy bíróságok nem tárták fel kellően a tényállást, a fegyveregyenlőség elvét negligálták, és a felperes részéről történt évtizedes szabálytalanságokat semmibe vették, nem foglalkoztak az alpereseket a felperes részéről ért negatív diszkriminációval sem. Ítéletük ezért megalapozatlan.

[21] Jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a lakást azért utalták ki részükre, mert saját tulajdonú lakásukat 1979-ben kisajátították. Azt is lényegesnek tartották, hogy már 1984-ben, majd 1993-ban is bejelentették a lakásra a vételi szándékukat, amit a felperes 1996-ban bírált el. A kérelmet azzal utasította el, hogy a lakás nem tartozik a felperes által megalkotott rendelet szerint eladásra kerülő ingatlanok közé. A Lakás tv. 45. § (1) bekezdése alapján őket vételi jog illeti meg, az ezzel ellentétes döntés ebbe a jogszabályba ütközik. A felperes 1998. május 7-én az ingatlant társasházzá alakította. Sérelmezték, hogy erről őket a felperes nem értesítette, míg a szomszéd lakás tulajdonosai az alapításban részt vettek. A felperes megakadályozza őket a bérlemény megvételében. Meglátásuk szerint a felperes a feléjük irányuló személyes ellentétből, elfogultságból zárja ki őket a vételi jogból. A Kúriának nemcsak az önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell vizsgálnia, hanem a meghozatalának körülményeit és azt is, hogy az önkormányzat azt visszaélésszerűen alkalmazza. A felperes a Lakás tv. szerinti bért helytelenül állapította meg, mivel a lakás sem besorolása, sem állaga alapján nem felel meg a rá kivetett bérleti díjnak. A felperesnek mint bérbeadónak karbantartási kötelezettsége van, de annak nem tesz eleget.

[22] A Lakás tv. 6. §-ára figyelemmel azt adták elő, hogy a felperes nem jogosult a lakbér összegét egyoldalúan módosítani. Amennyiben a lakbér módosításában a felek nem tudnak megegyezni, annak megállapítását a bíróságtól kérhetik. A Lakás tv. 34. §-a szabályozza a lakbér megállapítását, de a per tárgyát képező lakásnak sem az alapterülete, sem a minősége, sem az állapota nem alapozza meg a felperes által meghatározott lakbér mértékét, amit többszörösen 100%-kal emeltek évente annak ellenére, hogy a perbeli időszakban lakbéremelési tilalom volt.

[23] A felperes mint bérbeadó a Lakás tv. 10. és 11. §-a szerinti egyetlen kötelezettségének sem tesz eleget sem a karbantartás, sem a felújítás, de még az állagmegóvás körében sem. A szolgáltatásnak és az ellenszolgáltatásnak arányban állónak kell lennie. A felperes által meghatározott bérleti díj irreálisan magas, nemcsak a bérbe adott többi ingatlanhoz képest, de a tárgyi ingatlan állapotához képest is. Állították mindezek alapján, hogy a felperes felmondása nem volt megalapozott, hiszen az állítólagos tartozásuk fennállását mindvégig vitatták. Így jogszabályellenesen ítélték meg a bíróságok a bérleti díjakat és a késedelmi kamatot.

[24] Az alperesek előadták, hogy az önkormányzati rendeletet és annak helyes alkalmazását is vitatják. A felperes magatartása és az

elsőfokú bíróság ítélete is a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 1:5 § (1) bekezdésébe ütközik, és joggal való visszaélést valósít meg. A tényállás teljes körű felderítése nélkül hoztak a bíróságok ítéletet.

[25] Az elsőfokú bíróság ítéletét azért is jogszabálysértőnek tartották, mert hozatalakor a 2016. április 29. napján meghozott végzés elleni jogorvoslati lehetőségüket még nem meríthették ki. Nem vizsgálták a bíróságok, hogy a Budakörnyéki Járásbíróság számú elsőfokú és a Budakörnyéki Törvényszék számú jogerős ítélete szerint a fizetendő bérleti díj 2012. április 17. napjától 40.000 forint/hó, továbbá hogy a bérleti jogviszonyuk jogszerű, nem jogcím nélküli lakók. A felperes ezen jogerős ítélet ellenére tizenhárom évre visszamenőleg kívánja érvényesíteni az állítólagos elmaradt bérleti díj iránti igényét. Nem vizsgálta az elsőfokú bíróság azt sem, hogy a lakbér megfizetése azért nem történhetett meg időben, mert a felperes nem biztosított csekket.

[26]

A felperes hatósági jellegével visszaélve járt el a bérleti jogviszony során. A felmondás nem jogszerűen történt, hanem önkényesen és egyoldalúan. A felperes éveken keresztül rosszhiszeműen emelte a bérleti díjat, mígnem egy olyan tetemes összeget tudott már kimutatni, ami alapján érdemesnek látta a peres eljárást visszamenőleg 12 évre megindítani, holott 2013. évben a lakbér mértékét a bíróság megállapította, a megelőző időszak nem is volt vizsgálható.

[27] Jogszabálysértésként hivatkoztak az alperesek arra, hogy a számú per kizárta annak a lehetőségét, hogy a felperes az általa vélt hátralékos díjat érvényesítse.

[28] Kifogásolták, a másodfokú tanács összetételét illetően, hogy a tanács elnöke nem hozhatott elfogulatlan döntést, mivel 2002-ben részt vett vételi joguk elutasításában, így ezáltal befolyásolva lehetett [régi Pp. 13. § (1) bekezdés *e)* pont].

[29] Kérték figyelembe venni, hogy a felperes 210/2017. (XI. 30.) Kt. határozata döntött a Pilisvörösvár Város Önkormányzatánál 2017. június 30-ig fennálló behajthatatlan, illetve elévült követelésekről való lemondásról és a nyilvántartásból való kivezetéséről.

[30] Az alperesi ellenkérelemre benyújtott válasziratban kifejtették, hogy a Kúria már csak azért sem tarthatja fenn hatályában a jogerős ítéletet, mivel az a kamatok tekintetében is téves.

[31] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte. Állította, az alperesek egyetlen olyan jogszabálysértésre sem tudtak hivatkozni, ami alapot adhatna a jogerős ítélet megváltoztatására vagy hatályon kívül helyezésére. Az alperesek nem jelölték meg, hogy melyek lennének azok a további tényállási elemek, amelyeknek a feltárása esetén az első- vagy másodfokú bíróság más tartalmú ítéletet hozhatott volna.

Ténylegesen nem vitatták a jogerős ítéletben meghatározott összegű tartozás fennállását. A korábbi peres eljárások nem zárták ki annak lehetőségét, hogy a felperes jelen perben a felszólítások ellenére meg nem fizetett, el nem évült hátralékos bérleti díjat érvényesítse. Tételesen levezette és igazolta, hogy mikor melyik rendelettel milyen mértékű bérleti díjat állapított meg, és ezt hogyan közölte az alperesekkel. Az elsőfokú bíróság ítéletében ezt a folyamatot végig követte és rögzítette. A felülvizsgálati kérelem nem jelölte meg, mi lenne az aktuális helyi rendeletek alperesek szerinti helyes alkalmazása. A felek közötti bérleti szerződés önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozik, aminek bérleti díja nem megállapodás tárgya. A felperest megillette az a jog, hogy a bérleti díj összegét rendelettel módosítsa, ez nem tekinthető joggal való visszaélésnek. A bérlő csak a bérleti díj bérbeadó általi helyes alkalmazását vitathatja. Az alperesek egyetlen esetben sem fordultak a bírósághoz, csupán a felperest tájékoztatták arról, hogy a bérleti díjemelést nem fogadják el. Ennek a tájékoztatásnak azonban nincs jogkövetkezménye. A becsatolt bérleti díjat kifogásoló levelek postára adását, a felperes részére történt tényleges kézbesítését az alperesek nem tudták igazolni. E körben a felülvizsgálati kérelem a jogszabálysértést sem jelölte meg.

[32] Amennyiben az alperesek az önkormányzati rendeletben meghatározott lakbér összegszerűségét vitatták, úgy az nem tekinthető alaposnak és jogszerűnek.

[33] A per tárgyát képező ingatlant az önkormányzat azért jelölte tartósan önkormányzati tulajdonban maradó vagyontárgynak, mert önkormányzati szempontból stratégiai jelentőségű. Az alperesek bérleménye nem egy átlagos társasházi lakás, ahhoz közel 2000 m2 udvar tartozik. Az alperesek felülvizsgálati kérelmükben is hivatkoztak arra, hogy az ingatlanon beruházásokat hajtottak végre. Ennek vizsgálata azonban irreleváns a felmondás érvényessége és a bérleti díjtartozás elbírálása körében. Az alperesek vételi jogának megállapításával kapcsolatos előadásra akként nyilatkozott, hogy korábban jogerős ítélet állapította meg, hogy a lakásra az alpereseket vételi jog nem illeti meg.

[34] Az alperesek önhatalmúan döntöttek úgy, hogy nem fogják megfizetni a felperes rendeletében meghatározott díjakat, és úgy gondolták, hogy amennyiben nem fizetnek vagy kevesebbet fizetnek, mint a megállapított bérleti díj, a felperes akkor sem tudja kitenni őket a lakásból. Állította, jogszerűen mondta fel a lakásbérleti szerződést. Jelen perben kizárólag a felmondás érvényessége és az elmaradt bérleti díj jogalapja és összegszerűsége volt vitatható.

[35] A másodfokon eljárt tanács elnökével szembeni elfogultsági kifogást az alperesek a másodfokú eljárásban nem adták elő.

A Kúria döntése és jogi indokai

[36] A régi Pp. 272. § (2) bekezdése előírja, hogy a felülvizsgálati

kérelemben elő kell adni - a jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölése mellett -, hogy a fél a határozat megváltoztatását milyen okból kívánja. A felülvizsgálat rendkívüli perorvoslati jellegéből következik, hogy a Kúria kizárólag a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél által megjelölt, tartalmában is kifejtett anyagi és eljárásjogi jogszabálysértéseket vizsgálhatja. A felülbírálat tartalmi és perjogi kereteit a felülvizsgálati kérelem határozza meg [régi Pp. 275. § (2) bekezdés, 1/2016. (II. 15.) PK vélemény 3., 4.].

[37] A felülvizsgálati kérelem sérelmezte, hogy az ügy másodfokú elbírálásában a tanács elnökeként olyan személy járt el, aki a felek ügyében 2002-ben egy, az alperesekre nem kedvező döntést hozott, emiatt nem volt elfogulatlan. A Kúria a régi Pp. 275. § (2) bekezdése szerint a felülvizsgálati kérelem keretét meghaladóan tartozik vizsgálni, hogy a támadott határozat meghozatalában részt vett-e olyan bíró, akivel szemben a törvény erejénél fogva kizáró ok áll fenn. Objektív kizáró okra maga a felülvizsgálati kérelem sem hivatkozott. Az elfogultság [régi Pp. 13. § (1) bekezdés *e)* pont] megállapítására a törvény külön eljárási rendet szabályoz (régi Pp. 18. §). Az alperesek a jogerős ítélet meghozataláig az elfogultsági kifogásukat nem terjesztették elő, így erre a felülvizsgálati eljárásban már nem hivatkozhatnak.

[38] A vételi, elővásárlási jog témaköre nem volt tárgya sem az első-, sem a másodfokú ítéletnek, mert ez a kereset szempontjából irreleváns volt, az alperesek e tárgyú viszontkereseteit pedig az eljárt bíróságok jogerősen elutasították. A felülvizsgálat tárgya a jogerős ítélet.

[39] Nem volt figyelembe vehető, hogy az alperesek előadása szerint milyen problémák merültek fel a felek között a bérleti jogviszony időtartama alatt. E tárgyban a tényállás feltáratlanságára az alperesek azért nem hivatkozhatnak eredményesen, mert egyrészt e körben a megsértett jogszabályi rendelkezést nem jelölték meg, másrészt az általuk az elsőfokú eljárásban elő nem adott, a kereset elbírálása szempontjából egyébként nem releváns tényállási elemekre az elsőfokú bíróságnak nem volt a bizonyítás körébe sorolható kötelezettsége.

[40] Azok az önkormányzati rendeletek, amelyek alapján a felperes a bérleti díjakat időről-időre meghatározta (Lakás tv. 34. §), jogszabályok (régi Ptk. 685. § *a)* pont). A felperes rendre közölte az alperesekkel az önkormányzati rendelet értelmében fizetendő bérleti díjat, az új összegű bérleti díj első esedékességét. A Lakás tv. 6. § (1) bekezdése a felek jogviszonyára nem irányadó, mert a szerződés megkötésekor a felek a lakbér összegében megállapodtak. A Lakás tv. 6. § (2) bekezdése alapján a felek a lakbér kérdésében akkor fordulhatnak a bírósághoz, ha egyrészt a megállapodásuktól függ a lakbér módosítása és ebben nem tudnak megegyezni, másrészt ha jogszabály állapítja meg a lakbér mértékét, és a bérlő a jogszabály helyes alkalmazását vitatja (EBH.2001. 427). Adott esetben a bért jogszabály (önkormányzati rendelet)

állapította meg, amelynek tartalmát - vagyis a bér jogszabály szerinti összegét - az alperesek nem vitathatták. Kizárólag az iránt indíthattak volna pert, hogy a bérleményüket képező lakásra valóban azok a rendelkezések irányadók-e, amelyek alapján a felperes a bérleti díjat megállapította, illetve vannak-e olyan speciális körülmények, amelyekre figyelemmel esetleg a perbeli lakás bérének meghatározása során más rendelkezések alkalmazása is felmerülhet. Az alperesek nem fordultak bírósághoz amiatt, hogy a felperes nem az irányadó rendelet szerint határozta meg az őket terhelő, e perben érvényesített lakbérfizetési kötelezettséget. Erre vonatkozó viszontkereseti kérelmük sem volt. Mivel a felperes által közölt bérleti díj alkalmazhatósága - egy esetet kivéve - nem volt bírósági eljárás tárgya, a közölt lakbért irányadónak kell tekinteni. Egyebekben amikor a bíróság perben vizsgálta a felperes által közölt lakbért, annak összegszerű meghatározását a vonatkozó önkormányzati rendeletnek megfelelőnek minősítette. Téves az az alperesi hivatkozás, miszerint a 3.P.20.411/2012. számú perben meghozott ítélet kizárta volna a hátralékos bérleti díj érvényesítését. Az e perben meghozott jogerős ítélet arról, és csak arról szól, hogy a felperes jogszerűen állapította-e meg a lakbért 40.000 forintban, de annak első esedékessége nem 2012. március 1., hanem 2012. április 17. napja. A korábban eljárt bíróság által e perben - egy konkrét időszakra - meghatározott bér összegének azonban az akkor peresített időszak előtti, illetve az ezt követően közölt bér összegére, azok jogszerűségére nincs kihatása. Az alperesek az utóbb közölt bérek tekintetében csak újabb perindítással tudták volna elérni, hogy az új bérleti díj vonatkozásában is a bíróság által meghatározott bér legyen irányadó. Ilyen pert az alperesek nem indítottak, a jelen perben e körben előadott védekezés pedig már nem vezethetett eredményre, azt a bíróságok érdemben nem is vizsgálhatták.

[41] Mivel a felperes az általa az önkormányzati rendelet szerint közölt lakbér és az alperesek teljesítése által meghatározott (göngyölődő) hátralék megfizetésére határidő tűzésével az alpereseket felhívta, akik a felhívásnak nem tettek eleget, a lakásbérleti szerződést jogszerűen mondta fel [Lakás tv. 23. § (1) bekezdés *c)* pont]. A felperes felmondása a lakásbérleti szerződést megszüntette, miáltal az alpereseknek nincs jogcímük a lakás birtoklására, használatára.

[42] Az alperesek a felperes felülvizsgálati ellenkérelmére a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére megszabott határidőn túl benyújtott iratukban kifogásolták a 2005. évre visszamenőlegesen előírt kamatot. Az eredeti felülvizsgálati kérelemben a kamatfizetési kötelezettséget csak általában a tőkekövetelésben marasztalással összefüggésben sérelmezték anélkül, hogy e körben a megsértett jogszabályi rendelkezést megjelölték volna. Emiatt a késedelmi kamat alkalmazását illetően sem volt a jogerős ítélet felülvizsgálható.

[43] Akár a felperes, akár az ügyben eljárt bíróság magatartását illetően a Ptk. 1:5. §-ának megsértése értelmezhetetlen. Egyrészt e

jogszabály jelen perben a felperesre nézve azért nem alkalmazandó, mert az alperesek nem adtak elő és különösen nem bizonyítottak olyan többletténnyállást, ami arra utalna, hogy a felperes felmondási jogát rendeltetésellenesen gyakorolta volna. Másrészt a perben eljáró bíróságok tevékenységét illetően az eljárásjogi szabályok betartása vizsgálható, az alperesek viszont e körben a régi Pp. egyetlen rendelkezését sem hívták fel megsértettként.

[44] Az alperesek szerint a 210/2017. (XI. 30.) Kt. határozat döntött a Pilisvörösvár Város Önkormányzatánál 2017. június 30-ig fennálló behajthatatlan, illetve elévült követelésekről való lemondásról és a nyilvántartásból való kivezetéséről. A perbeli követelést illetően azonban egyrészt a behajthatatlanság nem állapítható meg (erre vonatkozó eljárás hiányában), másrészt maguk az alperesek a 2015 óta folyó perben a felperes követelésének elévülésére nem hivatkoztak, és az elévülést a bíróság hivatalból nem veheti figyelembe [régi Pp. 130. § (1) bekezdés *f)* pont]. Ez a szabály továbbá az ingatlan birtokba adási kötelezettségét nem is érinti.

Záró rész

[45] A jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben előadott okból nem volt jogszabálysértő, ezért azt a Kúria hatályában fenntartotta [régi Pp. 275. § (3) bekezdés].

[46] A perköltségről szóló rendelkezés a régi Pp. 270. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó 78. § (1) bekezdésén, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (5) bekezdésén alapult. A le nem rótt felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli [régi Pp. 84. § (1), (3) bekezdés, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 74. § (3) bekezdés, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (1) bekezdés, 14. §].

[47] Az ítélet ellen a régi Pp. 271. § (1) bekezdés *e)* pontja alapján nincs helye felülvizsgálatnak.

, 2020. január 29.

Dr. Szabó Klára s.k. a tanács elnöke, Dr. Madarász Anna s.k. előadó bíró, Dr. Magosi Szilvia s.k. bíró